

第4章 物的証拠の収集／第1節 総説

刑事訴訟法

No76

H21-26

(配点: 3)

月 日

月 日

捜索・差押えに関する次のアからエまでの各記述につき、処分を受ける者である甲が各記述中の処分を拒否している場合に、事前に裁判官から発付された()内の捜索差押許可状によって当該処分を行うことが許される場合には1を、許されない場合には2を選びなさい。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。

ア. 被疑者甲が不同意性交の模様が撮影した写真があると脅迫して不同意性交の被害者から金員を恐喝した事件で甲方を捜索したところ、司法警察員が、甲方から未現像の写真フィルムを差し押さえたので、それを警察署において現像すること。(改)

(差し押さえるべき物を写真フィルムとする甲方に対する捜索差押許可状)

イ. 被疑者甲がスーパーマーケットに農薬入りの食品を置いて同スーパーマーケットの経営者から金員を恐喝した事件で甲方を捜索中、司法警察員が、甲方の敷地内に甲所有の自動車がいたので、その車内を捜索すること。

(差し押さえるべき物を農薬とする甲方に対する捜索差押許可状)

ウ. 被疑者甲が覚せい剤を譲り受けた事件で甲方を捜索中、司法警察員が、宅配便の配達員によって甲あてに配達され、立会人である甲が受領した荷物について捜索すること。

(差し押さえるべき物を覚せい剤とする甲方に対する捜索差押許可状)

エ. 被疑者甲が覚せい剤を所持した事件で甲方を捜索したところ、立会人である甲の支離滅裂な言動から甲に覚せい剤使用の疑いが生じたので、司法警察員が、甲から尿を採取するため、身柄を拘束されていない甲を甲方から採尿に適する最寄りの病院まで連れて行くこと。

(差し押さえるべき物を覚せい剤とする甲方に対する捜索差押許可状)

№76	搜索差押許可状による処分					正答率
H21-26	正解	ア	イ	ウ	エ	61%

ア 許される

東京高判昭 45.10.21。本記述と同様の事案において、判例は、搜索差押許可状を得て搜索・差押えをなし、本件フィルムを押収し、これを現像することは「刑事訴訟法 111 条 2 項の『必要な処分』として当然なしうる」とし、更に、「別に刑事訴訟法 222 条 1 項、218 条 1 項により裁判官の発する検証許可状による必要はない」としている。その理由として、判例は、「本件の場合、未現像のままでは意味がなく、そのフィルムがいかなる対象を写したものであるかが明らかにされることによって初めて証拠としての効用を発揮する」とした上で、「本件フィルムを現像して、その影像を明らかにしたことは、当該押収物の性質上、これに対する『必要な処分』であったということが出来る」ということを挙げている。したがって、本件許可状で押収物たる未現像の写真フィルムを現像することは許される。

イ 許される

本記述では、差し押さえるべき物を農薬とする甲方に対する搜索差押許可状によって、甲方の敷地内にある甲所有の自動車の車内まで搜索することが許されるかが問題となる。この点、場所に対する令状による搜索の範囲については、個々の事案に応じ、社会通念に従って判断すべきと解されるところ、居室を搜索場所とする場合、同一の管理権に属する付属地・付属物については、搜索をなし得ると解される。本件では、甲方と同一の管理権に属する敷地内にある甲所有の自動車を対象とするものであるから、本件許可状をもって搜索することが出来る。したがって、本件許可状で甲方の敷地内にある甲所有の自動車の車内を搜索することは許される。

ウ 許される

最決平 19.2.8 (百選 22 事件)。本記述と同様の事案において、判例は、「警察官は、このような荷物についても上記許可状に基づき搜索できる」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、少なくとも本件荷物に対する権利・利益は、被疑者が自らの居室で受領することによって、居室に対する権利・利益に包摂されたものとみるべきであること等を挙げている。したがって、本件許可状で搜索実施中に当該搜索場所に宅配された甲あての荷物について搜索することは許される。

エ 許されない

まず、判例は、強制採尿に必要な令状の種類について、「体内に存在する尿を犯罪の証拠物として強制的に採取する行為は搜索・差押の性質を有するものとみるべきであるから、捜査機関がこれを実施するには搜索差押令状を必要」としつつ、身体検査令状に関する「218 条 5 項 (現 218 条 6 項) が右搜索差押令状に準用されるべきであって、令状の記載要件として、強制採尿は医師をして医学的に相当と認められる方法により行わなければならない旨の条件の記載が不可欠である」としており (最決昭 55.10.23、百選 28 事件)、いわゆる強制採尿令状と呼ばれる条件付搜索差押令状を必要とする説に立つ。次に、採尿のために被疑者を連行することの可否について、判例は、「身柄を拘束されていない被疑者を採尿場所へ任意に同行することが事実上不可能であると認められる場合には、強制採尿令状の効力として、採尿に適する最寄りの場所まで被疑者を連行することができ……る」 (最決平 6.9.16、百選 29 事件) としている。しかし、本件では、単に甲方という場所に対する搜索差押許可状が発付されているにすぎないことから、かかる判例の論理の前提を欠く。したがって、本件許可状で強制採尿を実施するのに適した最寄りの場所に甲を連行することは許されない。